



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

Introdução à Propriedade Intelectual

Propriedade Intelectual - Sessão I

Docente: **Pedro Dias Venâncio**

www.pdv.pt / pdvenancio@direito.uminho.pt

<https://www.linkedin.com/in/pedrodiasvenancio/>

Escola de Direito da UNIVERSIDADE DO MINHO – ano 2024/2025

1

1

Material de estudo recomendado:

Bibliografia:

- ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos, Coimbra Editora, 1992.
- GONÇALVES, Luís Manuel Couto. Manual de Direito Industrial, 9.ª Edição, Coimbra, Almedina, 2022
- MELLO, Alberto de Sá e. Manual de Direito de Autor e Direitos Conexos, 5.ª, Coimbra, Almedina, 2023.
- VENÂNCIO, Pedro Dias, Manual de Propriedade Intelectual Digital – Tomo I Das criações digitais, Editora D'Ideias, 2023.
- VIEIRA, José Alberto. Direito de Autor - Dogmática Básica. Coimbra: Almedina, 2020.

Legislação:

- **CC** – Código Civil
- **CDADC** – Código Direito de Autor e Direitos Conexos
- **CPI** – Código da Propriedade Industrial

2

2



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

Propriedade Intelectual

Conceitos introdutórios

3

A PROPRIEDADE INTELECTUAL

- Designa-se “**propriedade** intelectual” aos direitos que incidem sobre **coisas incorpóreas** (ou bens imateriais).



Consiste pois na concessão de um EXCLUSIVO JURÍDICO
sobre uma CRIAÇÕES INTELECTUAIS!

- Temos então de caracterizar dois conceitos:

1.ª - a CRIAÇÃO INTELECTUAL enquanto uma COISA INCORPÓREA

2.ª - a PROPRIEDADE como um EXCLUSIVO JURIDICO

4

A CRIAÇÃO INTELECTUAL como COISA INCORPÓREA

- A coisa incorpórea é tutelada não na sua forma exteriorizada – no mundo físico - mas na sua concepção intelectual – e logo imaterial!

(por vezes a tutela estende-se à materialização física da coisa corpórea)

E caracteriza-se

- pela UBIQUIDADE!
- pela ILIMITABILIDADE!
- E pela IMATERIALIDADE



5

A CRIAÇÃO INTELECTUAL como COISA INCORPÓREA



UBIQUIDADE

- Não se contende num único território
- Admite mais que uma utilização simultânea

6

A CRIAÇÃO INTELECTUAL como COISA INCORPÓREA

ILIMITABILIDADE

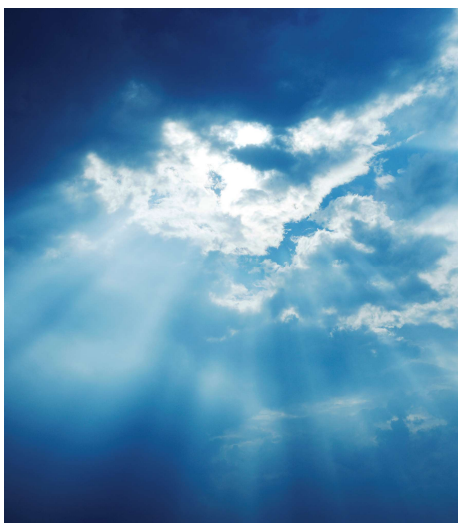


- Não é um bem escasso
- Admite múltiplas reproduções, comunicações, utilizações



7

A CRIAÇÃO INTELECTUAL como COISA INCORPÓREA



IMATERIALIDADE

- Não é suscetível de detenção física / posse

8

A CRIAÇÃO INTELECTUAL como COISA INCORPÓREA

- A coisa incorpórea tem as mesmas 4 características das coisas corpóreas:

- 1. a **ausência de personalidade jurídica**;
- 2. a **utilidade**;
- 3. a **autonomia** ou individualidade;
- 4. e **susceptibilidade de apropriação jurídica exclusiva**



(tipicidade)

- Será a lei reconhecer o direito e a definir o âmbito do objeto (coisa incorpórea)



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

9

A CRIAÇÃO INTELECTUAL como COISA INCORPÓREA

- E às 4 características das coisas corpóreas acrescem:
- 5. serem uma **construção ou criação do intelecto ou da imaginação**



- 6. serem **exteriorizadas**



- 7. serem **independentes da coisa corpórea em que se exteriorizam**



10

A CRIAÇÃO INTELECTUAL como COISA INCORPÓREA

O que significa admitir duas “propriedades” autónomas



➤ A propriedade do livro em papel

➤ O direito de autor do romance impresso nesse livro.



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

11

A CRIAÇÃO INTELECTUAL como COISA INCORPÓREA

A propriedade sobre as coisa incorpórea convive com a propriedade sobre a coisa corpórea



O mesmo podemos dizer para as **MARCAS** ou **PATENTES**



12

A “PROPRIEDADE” sobre COISAS INCORPÓREAS

Artigo 1303º do Código Civil

«O proprietário goza de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição das coisas que lhe pertencem, dentro dos limites da lei e com observância das restrições nela impostos».

- Assim o direito de propriedade decompõe-se em 3 faculdades distintas:
 - o **uso**
 - a **fruição**
 - e a **disposição**
- Que o proprietário goza de modo:
 - **pleno**
 - e **exclusivo**



13

A “PROPRIEDADE” sobre COISAS INCORPÓREAS

Por força da UBIQUIDADE e ILIMITABILIDADE das coisas incorpóreas as características da propriedade terão reflexos diferentes na propriedade intelectual:

Quanto às 3 faculdades distintas:

- Múltiplas formas de **uso** e **fruição**.
- É possível cumular múltiplas formas de **fruição** e **uso**.
- É possível **dispor de partes não típicas das faculdades exclusivas**

Que o titular goza de modo:

- **pleno** (todas as formas de aproveitamento patrimonial, mas também algumas morais)
- e **exclusivo** (não é possível a apropriação física exclusiva, só jurídica e logo territorialmente limitada!)

14



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

Tipologia da Propriedade Intelectual

Direitos de Autor e Direitos Conexos

Direitos Privativos de Propriedade Industrial

& Direitos *Sui Generis*

15

TIPOLOGIA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Artigo 1303º do Código Civil

(Propriedade Intelectual)

1 – Os direitos de autor e a propriedade industrial estão sujeitos a legislação especial.



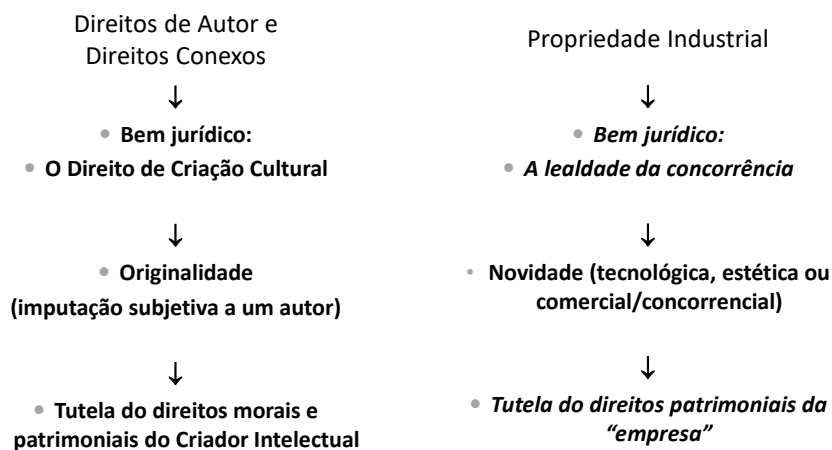
***Código dos Direitos de Autor
e Direitos Conexos***



Código da Propriedade Industrial

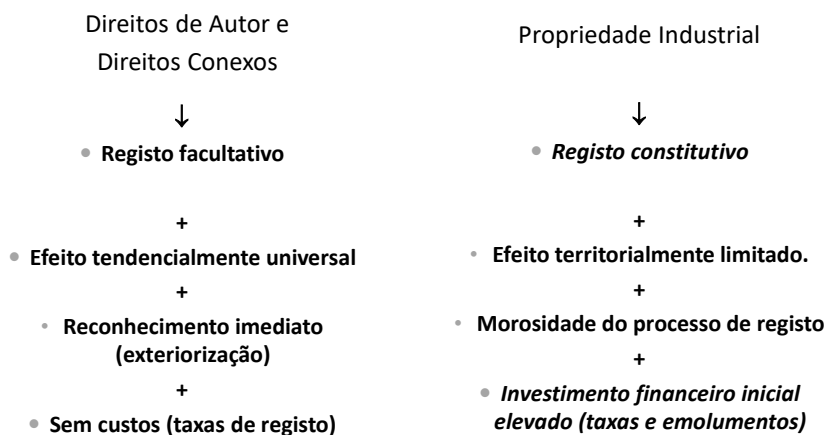
16

TIPOLOGIA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL



17

TIPOLOGIA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

18

DIREITO DE AUTOR & DIREITOS CONEXOS

A “OBRA” objecto do Direito de Autor tem 4 características essenciais:

- 1 – ser uma CRIAÇÃO
- 2 – INTELECTUAL (ou “DO ESPÍRITO”)
- 3 – a EXTERIORIZAÇÃO
- 4 – a ORIGINALIDADE

- + há quem acrescente o CARACTER ARTÍSTICO para distinguir a originalidade da mera novidade.

- Protege-se a criação artística EXTERIORIZADA numa OBRA!

19

DIREITO DE AUTOR & DIREITOS CONEXOS

Como caracterização negativa da obra protegida por direito de autor:

O direito de autor não protege as **ideias**, os **processos**, os **sistemas**, os **métodos operacionais**, os **conceitos**, os **princípios** ou as **descobertas**

Ou seja, apenas se protege a *exteriorização* da criação intelectual (obra)!

E usualmente a tutela é independente:

- da sua divulgação, publicação, utilização ou exploração
- o género, a forma de expressão, o mérito, o modo de comunicação e o objetivo»
- de registo, depósito ou qualquer outra formalidade.

20

DIREITO DE AUTOR & DIREITOS CONEXOS

As “prestações” protegidas por direitos conexos:

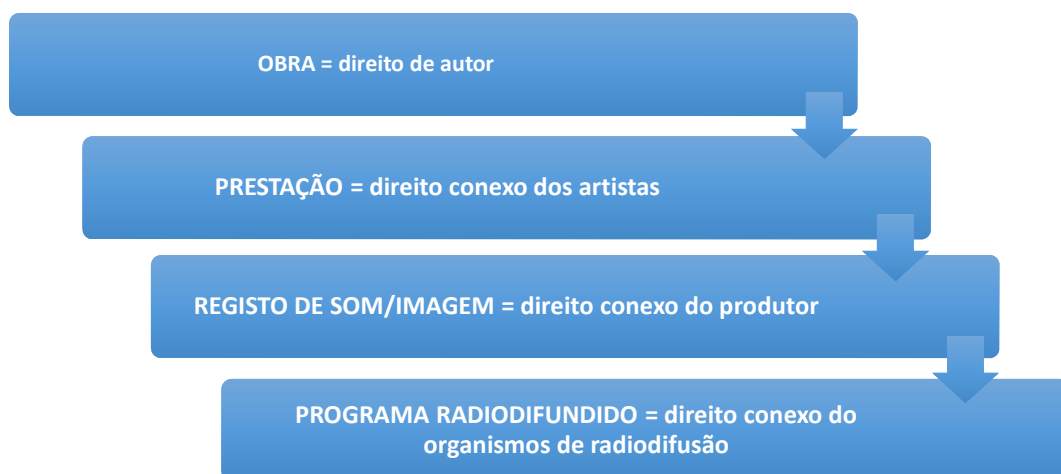
☐ Tutelam o “resultado” de uma determinada PRESTAÇÃO artística ou empresarial.

☐ Os *direitos conexos* internacionalmente mais comuns são:

- ❖ Artistas, interpretes ou executantes (PRESTAÇÃO)
- ❖ Produtores de fonogramas e videogramas (REGISTO/GRAVAÇÃO)
- ❖ Organismos de Radiodifusão (PROGRAMA)
- ❖ Editor de Imprensa (**direito conexo novo**)

21

DIREITO DE AUTOR & DIREITOS CONEXOS (tradicionais)



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

22

Direitos de Propriedade Industrial

Direitos Privativos sobre as Inovações

- Invenções (patentes e modelos de utilidade)
- Topografias de produtos semicondutores
- Desenhos ou modelos



Sinais distintivos do Comércio

- Marcas
- Recompensas
- Logótipos
- Denominações de Origem e Indicações geográficas

+ Repressão da concorrência desleal

23

Direitos de Propriedade Industrial

- Tradicionalmente a **proteção das inovações** visa estimular o investimento na investigação científica e tecnológica pela concessão de um exclusivo de exploração económica sobre invenções que representem uma evolução científica ou tecnológica face ao estado da técnica.
- No âmbito da proteção das inovações encontramos internacionalmente três objetos distintos de proteção:



- 1) as **invenções** (que podem ser tuteladas por Patentes ou Modelos de Utilidade);
- 2) as *Topografias de Produtos Semicondutores*;
- 3) e os **Desenhos e Modelos**.



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

24

Direitos de Propriedade Industrial

• A INVENÇÃO

- A **invenção** é usualmente protegidas por PATENTE ou MODELO DE UTILIDADE
- A invenção pode ser um “produto” ou “processo” que possua **três requisitos essenciais**:



- (1) que essa invenção seja **nova (face ao estado de técnica)**;
- (2) que implique **actividade inventiva**; e
- (3) que seja **susceptível de aplicação industrial**,
+ ter **caracter técnico** como requisito implícito!

Usualmente não abrange: As descobertas, teorias científicas, os métodos matemáticos, criações estéticas; projetos, princípios, métodos, apresentações de informação, e os países subscritores da Convenção de Patentes Europeia excluem ainda os programas de computador, enquanto tais, sem contributo técnico.

25

Direitos de Propriedade Industrial

• O DESENHO OU MODELO

- O CPI define desenho ou modelo como «**a aparência da totalidade, ou de parte, de um produto resultante das características de, nomeadamente, linhas, cores, forma, textura ou materiais do próprio produto ou ornamentação**». Sendo para este efeito produto «**qualquer artigo industrial ou de artesanato**»

❖ apresenta dois requisitos de proteção essenciais:

- que estes sejam “**novos**” e
- “**que tenham carácter singular**”.

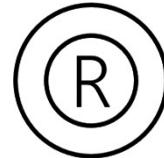


EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

26

Direitos de Propriedade Industrial

- A proteção dos **sinais distintivos do comércio** visa garantir a lealdade da concorrência pela atribuição aos agentes económicos de direitos de utilização exclusiva sobre sinais que permitam distinguir a sua empresa, produtos e/ou serviços.



- Dentro desta categoria de direitos privativos, o principal é a **Marca**
- Mas atualmente preveem-se outros como: as **Recompensas**; os **Logótipos**; as **Denominações de Origem**; e as **Indicações geográficas**.

27

Direitos de Propriedade Industrial

- MARCA e LOGÓTIPO

- O que os caracteriza é serem:



- ☐ **sinais singulares** (no caso das marcas atualmente admite-se que sejam gráficos, sonoros ou olfativos)
- ☐ com **capacidade distintiva**

O que os distingue é:

- A **marca** destina-se a identificar produtos ou serviços
- O **logótipo** destina-se a identificar estabelecimentos ou empresas

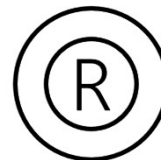


EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

28

Direitos de Propriedade Industrial

DENOMINAÇÃO DE ORIGEM e INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS



- O que os caracteriza é serem:

☐ sinais coletivos

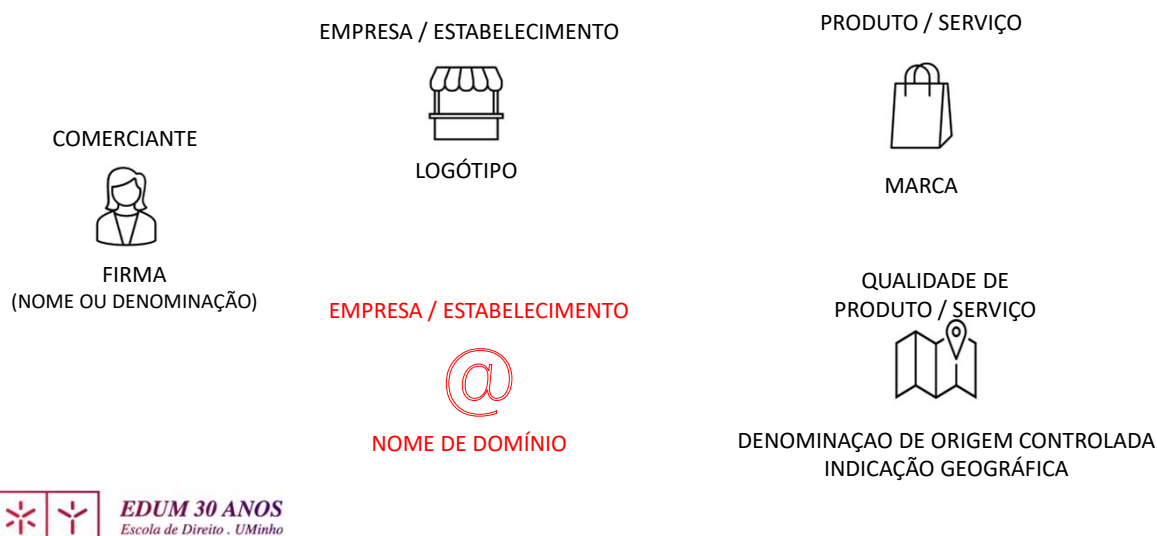
- ☐ identificarem produtos de comerciantes diferentes mas com características identificadoras comuns

O que os distingue é:

- A **indicação geográfica** destina a identificar produtos de determinada região sobre a qual se reconhece determinada reputação de qualidade
- A **denominação de origem** destina-se a identificar produtos produzidos em determinada região de acordo com as características típicas ou tradicionais dessa região, e à qual se reconhece determinada qualidade.

29

Sinais distintivos de comércio



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

30